

고창군 복지급여 등 지원에 관한 조례

[2006. 05. 29 조례 제1728호]

개정 2008. 8. 8 조례 제1838호

(일부개정) 2009.05.12 조례 제1867호

(일부개정) 2009.05.12 조례 제1869호

(일부개정) 2010.03.19 조례 제1896호

(일부개정) 2010.12.30 조례 제1937호

(일부개정) 2013.08.09 조례 제2060호

(일부개정) 2015.07.14 조례 제2158호

(일부개정) 2016.01.08 조례 제2214호

(일부개정) 2019.08.09 조례 제2457호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 조례는 고창군(이하 “군”이라 한다)에 거주하는 군민에게 복지급여 등을 지급함으로써 군에 거주하는데 자긍심을 갖도록 하고, 군민의 삶의 질 향상을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같고, 그 내용 해석 및 구체적 정의는 모두 관련 법령의 예에 따른다.<개정 2010.12.30>

1. “국민기초생활보장수급권자(이하 수급자라 한다)”란 「국민기초생활 보장법」 제7조에 따른 생계·의료급여 수급권자를 말한다. <개정 2009. 5. 12, 2016.1.8>
2. “차상위계층”이란 수급권자에 해당하지 아니하는 계층으로서 「국민기초생활 보장법」 제6조의3에 따른 소득인정액이 보건복지부장관이 고시한 기준 중위소득의 100분의 50 이하인 사람을 말한다. <개정 2016.1.8>
3. “노인가구”란 65세 이상인 자로만 구성된 세대를 말한다. <개정 2009.5.12>
4. “급여지원”은 이 조례에 따라서 지급되는 금전 또는 물품을 말한다. <개정 2009.5.12>
5. “탈수급 차상위계층”이란 생계·의료급여 수급권자에서 선정 제외된 차상위계층을 말한다.[이호 신설 2010.12.30] <개정 2016.1.8.>

제3조(대상자) 군에 주소를 둔 군민 중에서 해당 대상자에게 지원 한다.

제4조(급여의 종류) 복지급여는 다음 각 호와 같다.

1. 주거환경개선비
2. 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 <개정 2008. 08. 08>
3. 그 밖의 군수가 군민의 복지향상을 위해 필요하다고 인정하는 사항 <개정 2010. 3. 19>

제5조(급여 지급) 군수는 대상자에 대한 급여 결정 통보하고, 예산의 범위에서 결정된 급여를 지급하여야 한다. <개정 2009. 5. 12>

제6조(급여 중지) ① 대상자가 다음 각 호에 해당하는 경우에 급여지급의 전부 또는 일부를 중지할 수 있다.

1. 대상자에 대한 급여지급이 필요 없다고 인정될 때
2. 대상자가 급여지급을 거부한 때
3. 그 밖에 부정한 방법에 따라 급여를 받거나 부적격자로 판명되었을 경우 [이호 신설 2010.12.30]

② 제1항 각 호의 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달부터 급여를 중지한다.[이항 신설 2010.12.30]

제7조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 시행규칙으로 정한다.

제2장

제8조 <삭제 2015.07.14.>

제9조 <삭제 2015.07.14.>

제10조 <삭제 2015.07.14.>

제11조 <삭제 2015.07.14.>

제12조 <삭제 2015.07.14.>

제13조 <삭제 2015.07.14.>

제3장 저소득층 건강보험료 지원사업

제14조(대상자) 차상위계층 및 노인가구 중 군수가 정한 기준에 해당하는 자를 대상으로 한다.(단 노인가구 중 실제 자녀등과 동거중인 세대는 제외한다)

제15조(지원절차) 읍·면장이 지원 대상자를 군수에게 통보하면, 군수는 국민건강보험공단에 대상자를 통보 지원적격여부 확인 후 지원 결정한다.<개정 2010.03.19>

제16조(지원내용) ① 건강보험료 지원 기준 월 3개월 이내의 체납자의 월 건강보험료를 지원한다.

② 지원대상자 지급내역과 같이 건강보험공단 계좌에 입금 지원한다.

③ 지원시기는 매월 10일 이내에 지원한다.

제4장 탈수급 차상위계층 생활안정급여 지원사업[이장 신설 2010.12.30]

제17조(대상자) ① 군에 6개월 이상 주민등록이 되어 있는 “탈수급 차상위계층(탈수급 후 6개월이 경과되지 아니한 경우에 한정한다.)” 중 “근로무능력가구”를 대상으로 한다.

② 제1항의 “근로무능력가구”란 가구구성원 모두가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 구성된 가구를 의미한다. <개정 2019. 8. 9>

1. 65세 이상인 사람
2. 18세 미만인 사람(20세미만의 중·고교 재학생 포함)
3. 장애인 복지법 상 장애의정도가 심한 장애인, 장애의정도가 심하지 않은 장애인 중 "근로능력 없음"으로 판정된 자 및 보건복지부고시 제2005-93호 희귀·난치성 질환(107 개목록)에 해당하는 사람
4. 임신중에 있거나 분만 후 6개월 미만의 여자
5. 공익근무요원 등 병역의무를 수행중인 사람[이조 신설 2010.12.30]

제18조(지원 절차) ① 탈수급차상위계층 생활안정급여를 받고자 하는 사람은 주소지 관할 읍·면장에게 신청서를 제출하여야 한다.

② 신청서를 접수한 읍·면장은 실태조사를 하여 그 결과를 군수에게 제출하여야 하고, 군수는 그 결과를 확인하여 탈수급 차상위계층 생활안정급여 대상자 여부를 결정한다.[이조 신설 2010.12.30]

제19조(지원 내용) ① 군은 탈수급 차상위계층 생활안정급여 대상자에게 제18조제2항의 군수 결정 다음달 10일 이내에 지급하되 6개월 동안 생활안정급여를 지급한다.

② 위 생활안정급여는 해당 가구의 구성원이 2명 이하인 경우 월100,000원, 3명 이상인 경우 월

150,000원으로 한다.

③ 위 생활안정급여는 제18조제1항의 신청서에 기재된 개인계좌로 입금하여야 하고, 그 계좌는 해당 가구의 구성원이어야 한다. [이조 신설 2010.12.30]

제20조(대상자 관리) 읍·면장은 급여지급 대상자로 결정된 사람에 대해서는 관리대장을 작성·비치하고, 대상자에 대한 변동사항을 월 급여 개시 5일전까지 군수에게 보고하여야 한다.[이조 신설 2010.12.30]

제21조(준용) 이 조례에서 규정한 것을 제외한 조사방법 등은 국민기초생활보장사업의 예에 따른다.[이조 신설 2010.12.30]

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <2008. 8. 8 조례1838>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <2009. 5. 12 조례1867 일괄개정>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2009. 5. 12 조례1869>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2010. 3. 19 조례1896 일괄개정>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2010. 12. 30 조례1937>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2013.08.09 조례2060>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2015.07.14. 조례2158 고창군 주거복지 지원에 관한 조례>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) 이 조례의 시행과 동시에 고창군 복지급여 등 지원에 관한 조례 제2장(제8조부터 제13조까지)을 삭제한다.

부칙<2016.1.8 조례2214>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2019. 8. 9 조례2457 일괄개정>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.